

Nr. 350 Staatssekretär Lammers an den Reichsminister des Innern. 18. Mai 1934

R 43 II/1197, Bl. 77–78 Entwurf¹⁾)

Beginn:

Beginn:

[Sicherung der Einheit von Partei und Staat]

Hochverehrter Herr Reichsminister!

Dem Herrn Reichskanzler ist kürzlich der Entwurf einer 2. Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I, S. 1016) überreicht worden, die ich mich in Abschrift beizufügen beehre²⁾). Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers darf ich an Sie die Bitte richten, den Entwurf einer Prüfung zu unterziehen und mir Ihre Stellungnahme mitzuteilen.

Bei vorläufiger Prüfung dieses Entwurfs hat der Herr Reichskanzler das grundsätzliche Bedenken, daß es zweckmäßig sein dürfte, vorerst die Satzung der NSDAP festzulegen, wie Sie, hochverehrter Herr Reichsminister, bereits in Ihrem Schreiben vom 11. Mai d. J. – I 3500 A 13/4 – vorgeschlagen haben³⁾). Vielleicht könnte in diese Satzung der Inhalt der Durchführungsverordnung als Teil eingebaut werden⁴⁾).

Ferner hat der Stellvertreter des Führers, Herr Reichsminister Heß, dem Herrn Reichskanzler einen Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat

¹⁾ Die Ausfertigung dieses Schreibens wurde It. Kanzleivermerk am 19. 5. abgesandt.

²⁾ Die Erstschrift des Entwurfs dieser Durchführungsverordnung befindet sich in R 43 II/1197, Bl. 71–72. Sie ist am Kopf von Heß mit vollem Namenszug abgezeichnet und trägt den folgenden handschr. Vermerk des StSRkei: „mir vom R[ei]chs[k]anzler übergeben. L[am]mers], 9. 5.“ Nach dem Entwurf sollte auf Grund des § 8 des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat u. a. verordnet werden: § 1: „Die Rechtsabteilung-RL der Reichsleitung der NSDAP ist ein mir [Hitler, Heß?] unmittelbar unterstehendes Zentralamt.“ § 2: Aufgaben der Rechtsabteilung: „a) die Wahrung der gesamten Rechtsbelange der NSDAP und ihrer Untergliederungen sowie Unterorganisationen, b) die Erneuerung des deutschen Rechts im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung, c) die Rechtsbetreuung des deutschen Volkes, d) die Betreuung des NS-Juristenbundes, e) die Schulung der mit der Rechtspflege betrauten Personen in der nationalsozialistischen Weltanschauung.“ § 6: „Zur Erfüllung der Aufgaben der Rechtsabteilung-RL sind die Reichs-, Landes-, Kommunal- und sonstigen Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen verpflichtet, der Rechtsabteilung-RL und ihren Organen auf Ansuchen Auskünfte zu erteilen und Rechtshilfe zu gewähren.“ § 7: „Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt der Reichsleiter der Rechtsabteilung-RL.“ – In einem Vermerk für Lammers vom 14. 5. 34 bemerkte Wienstein zu dem Entwurf u. a.: „Wenn Aufgabe der Rechtsabteilung ‚die Rechtsbetreuung des deutschen Volkes‘ sein soll, so würden darunter meines Erachtens u. a. auch die Vertretung vor Gerichten und die Rechtsprechung fallen.“ Der Ausdruck „Rechtsbetreuung“ sei „sehr weit gefaßt“ und sollte am besten „ganz gestrichen werden“. Zu § 6 hieß es dann: „Eine Vorschrift des allgemeinen Inhalts, daß die Reichs-, Landes- usw. Behörden verpflichtet sind, der Rechtsabteilung-RL und ihren Organen auf Ansuchen ‚Auskunft zu erteilen‘, geht zu weit. Ich halte es für undenkbar, daß z. B. in einem Voruntersuchungsverfahren jede beliebige Auskunft erteilt werden darf [Bedenken der Gefährdung des Strafverfahrens!].“ (R 43 II/1197, Bl. 70).

³⁾ In dem an Heß gerichteten Schreiben Frick u. a.: Nachdem die NSDAP durch das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1. 12. 33 Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden sei, „ist die bisherige ‚Satzung des Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins e. V.‘ vom 22. Mai 1926 [Text in: Das Recht der NSDAP, S. 41–50] gegenstandslos geworden. Die NSDAP bedarf jetzt einer neuen Satzung, die nach § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 1933 vom Führer bestimmt wird. Ich halte es für dringend erforderlich, daß zur Klarstellung bestehender Zweifelsfragen diese Satzung alsbald erlassen wird, und bitte ergebenst, dem Führer möglichst bald den Entwurf der Satzung vorzulegen. Im Hinblick auf die staatsrechtliche Bedeutung dieser Satzung bitte ich ferner, mir vorher Gelegenheit zu geben, zu dem aufzustellenden Entwurf Stellung zu nehmen.“ (Abschrift in R 43 II/1197, Bl. 69).

⁴⁾ Eine neue Satzung der NSDAP wurde nicht erlassen. – Durch VO vom 29. 3. 35 verfügte Hitler u. a.: 1. Der Nationalsozialistische Dt. Arbeiterverein wird aus dem Vereinsregister gestrichen. 2. Bis zum Erlaß der Satzung der NSDAP findet die bisherige Satzung des Nationalsozialistischen Dt. Arbeitervereins auf die NSDAP als Körperschaft des öffentlichen Rechts sinngemäß Anwendung (RGBl. I, S. 502).

vom 1. Dezember 1933 übersandt, der den Zweck verfolgt, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bei der Mitarbeit an der Gesetzgebung des Reiches und der Länder zu beteiligen⁵⁾). Ein Entwurf einer Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat regelt im einzelnen das Verfahren dieser Beteiligung⁶⁾). Anbei darf ich mir erlauben, je eine Abschrift der beiden Entwürfe sowie die Begründung beizufügen. Der Herr Reichskanzler hat keine grundsätzlichen Bedenken gegen die beiden Entwürfe. Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers darf ich an Sie, hochverehrter Herr Reichsminister, unter Bezug auf unsere gestrige Rücksprache die Bitte richten, auch diese beiden Entwürfe zu prüfen und mir Ihre Stellungnahme mitzuteilen. Dabei darf ich bemerken, daß die Begründung des ersten der beiden letztgenannten Entwürfe wohl noch anders abgefaßt werden müßte. Herr Reichsminister Heß, der nicht davon ausgegangen war, daß die Begründung veröffentlicht wird, hat sich mit einer Abänderung einverstanden erklärt⁷⁾). In ausgezeichnete Hochachtung mit Hitler-Heil

Ihr
sehr ergebener
L[ammers]

⁵⁾ Zu dem Gesetzentwurf und seiner Begründung s. Dok. Nr. 341, dort auch Anm. 1.

⁶⁾ Zu dieser Durchführungsverordnung s. Anm. 5 zu Dok. Nr. 341.

⁷⁾ Zur Stellungnahme des RIM s. Dok. Nr. 362.

Zitierhinweis

Nr. 350 Staatssekretär Lammers an den Reichsminister des Innern. 18. Mai 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d350>